

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת גדעון סער
זאב אלקין

פ/25/3212

הצעת חוק הכנסת (תיקון – מספר חברי הכנסת הדרוש להתפלגות סיעה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 59. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 59(1), בסופו יבוא "או של קבוצה של ארבעה חברי הכנסת לפחות".

דבר ה ס ב ר

סעיף 6א לחוק-יסוד: הכנסת קובע כי חבר הכנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו בסמוך לפרישתו, לא ייכלל, בבחירות לכנסת שאחריה, ברשימת מועמדים שהגישה מפלגה שהייתה מיוצגת על ידי סיעה של הכנסת היוצאת. ואולם כלל זה לא חל על התפלגות סיעה בתנאים החריגים שנקבעו בסעיף 59 לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994. סעיף 59 מונה חריגים אחדים, שהראשון בהם הוא התפלגות של קבוצה של חברי הכנסת בגודל מסוים ובשיעור מסוים מתוך הסיעה. לפי סעיף 59(1) לחוק, הכלל שבסעיף 6א לחוק היסוד לא חל אם הקבוצה המתפלגת היא של שני חברי הכנסת לפחות שהם שליש ממספר חברי הסיעה לפחות.

בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את האפשרות של חברי הכנסת להתפלג, כמשמעות הדבר בסעיף 59 לחוק ובלי שיישאו בתוצאה המתוארת בסעיף 6א לחוק היסוד. לפי ההצעה, גם קבוצה של ארבעה חברי הכנסת לפחות שתתפלג מסיעה תיהנה מהחריג הנקוב בסעיף 6א סיפה לחוק היסוד, ואפילו אין הקבוצה מהווה שליש לפחות ממספר חברי הסיעה.

יצוין כי בכנסת העשרים וארבע תוקן חוק הכנסת בנוסח זהה לנוסח המוצע בהצעת חוק זו, בעקבות הצעת חוק שהגישה הממשלה (חוק הכנסת (תיקון מס' 49), התשפ"א–2021). בכנסת העשרים וחמש בוטלה הוראה זו (חוק הכנסת (תיקון מס' 51), התשפ"ג–2022), ומוצע לבטל ביטול זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.